**МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС**

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2025-11-28 № 01/2151

танай_____-ны № _____-т

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН
САЙД Б.ЭНХБАЯР ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Танаас ирүүлсэн Гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, дагалдах хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудын төсөлтэй танилцлаа.

Уг хуулийн төсөлд гэрлэгчид анх удаа гэрлэж байгаа бол гэр бүлийн боловсрол олгох сургалтад хамрагдах, нөхөн үржихүйн туслах аргыг ашиглаж хүүхэдтэй болох, гэрлэлтийн гэрээ байгуулах, хүүхдийн хуваарьт хөрөнгийг захиран зарцуулах эрхийг хязгаарлах, хүүхдийг асралт гэр бүлд асран хамгаалуулах, хүүхэд үрчлэлтийг шүүхээр шийдвэрлэх зэрэг гэр бүлийн эрх зүйн орчныг сайжруулахад чиглэсэн шинэлэг зохицуулалтыг дэмжиж байна.

Гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг сайжруулахтай холбоотой дараах саналыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хуулийн төслийн 5 дугаар зүйлийн 5.4 дэх хэсэгт заасан “сонирхогч тал” гэдэгт хэн хамаарах, сонирхогч талын шаардлагаар удам зүйн шинжилгээг ямар тохиолдолд заавал хийлгэхтэй холбоотой нөхцөл, шаардлагыг нарийвчлан тодорхойлоогүй байна. Гэтэл төслийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.9 дэх заалтад тодорхойлсон “сонирхогч тал” гэдэгт 5.4 дэх хэсэгт зааснаас өөр харилцааг зохицуулах агуулгыг илэрхийлж байна. Иймд уг нэр томьёог хуулиар зохицуулах харилцаа тус бүрийн агуулгад нийцүүлэн тодорхойлох шаардлагатай байна.

2. Хуулийн төслийн үзэл баримтлалд гэр бүлээс гадуурх харилцааны улмаас гэрлэлт цуцалсан нөхцөлд буруутай этгээдээс сэтгэл санааны хохирлыг нөхөн төлүүлэх асуудлыг шүүхийн журмаар шийдвэрлэхээр шинэ зохицуулалт тусгасан хэдий ч гэр бүл цуцлах үндэслэлийг хууль зүйн хувьд бүрэн тодорхойлоогүй бөгөөд дээрх харилцааны улмаас гэрлэлт цуцлах асуудлыг шүүх нэг мөр, бодитой хянан шийдвэрлэхэд шаардлагатай тусгайлсан зохицуулалт хуулийн төсөлд дутмаг байна.

Иймд гэр бүлээс гадуурх харилцааны улмаас учирсан сэтгэл санааны хохирлыг тооцохтой холбоотой зохицуулалтыг Иргэний хууль болон холбогдох хуулиудтай нийцүүлэн нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, сэтгэл санааны хохирлыг үнэлэх шалгуур үзүүлэлт, аргачлалыг боловсруулж хэрэгжүүлэх хэрэгцээтэй байна.

3. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 11 дэх заалтад “...гэр бүлийн харилцаанд эрэгтэй, эмэгтэй тэгш эрхтэй. Гэрлэлт нь хуулиар тогтоосон насанд хүрсэн эрэгтэй, эмэгтэй хоёрын тэгш эрх, сайн дурын харилцаанд үндэслэнэ.” гэж, заасан.

1500203012

Түүнчлэн Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 23 дугаар зүйлийн 23.2 дахь хэсэгт “Гэрлэх насанд хүрсэн эрэгтэй, эмэгтэйчүүд гэрлэх, өрх тусгаарлах эрхтэй.” гэж заасан.

Мөн Монгол Улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хууль тогтоомж дахь ялгаварлан гадуурхахын эсрэг зохицуулалтын хэрэгжилтийн талаарх судалгаа, үр дагаварт хийсэн үнэлгээгээр “Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 16.11 дэх заалт нь "...Гэрлэлт нь хуулиар тогтоосон насанд хүрсэн эрэгтэй, эмэгтэй хоёрын тэгш эрх, сайн дурын харилцаанд үндэслэнэ.", Гэр бүлийн тухай хуулийн 3.1.1 дэх хэсэгт "гэрлэлт гэж хуулиар тогтоосон насанд хүрсэн эрэгтэй эмэгтэй хоёр, сайн дурын, чөлөөтэй, тэгш эрхийн үндсэн дээр гэр бүл болох зорилгоор хуульд заасны дагуу төрийн эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэх"-ийг ойлгохоор заасан. Хуулийн төслийн 3 дугаар зүйлийн 3.2 дахь хэсэгт “Монгол Улсад эрэгтэй хүн нэг эхнэр, эмэгтэй хүн нэг нөхөртэй байна.” гэж тодорхойлсон нь гэрлэлт, гэр бүлийн харилцаанд баримтлах дээрх суурь зарчим, үзэл баримтлалтай нийцэж байна. Зарим хуульчид, хүний эрхийн судлаачдаас Үндсэн хуульд заасан гэрлэлтийн хүйсийн талаар олон улсын гэрээ, конвенцийн утга, хэрэглээнд нийцүүлэн өргөжүүлэн тайлбарладаг цөөнхийн байр суурь байдаг.

Хуулийн төслийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.6 дахь заалт (гэрлэхэд харшлах шалтгаан)-д “ижил хүйсний байх” гэж хуулийн төслийн 3.2-т зохицуулсан агуулгыг дахин заахдаа, хориглох байдлаар тусгайлан заах шаардлагагүй гэж үзэж байна.

4. Хуулийн төслийн 9 дүгээр 9.4 дэх хэсэгт заасан “гэр бүлээ төлөвлөх” гэсэн ойлголтын хамрах хүрээ тодорхой бус байна. Уг ойлголтод гол төлөв нөхөн үржихүйн эрх, түүний хүрээнд хамаарах асуудлыг холбон тайлбарлах чиг хандлага зарим баримт бичигт байна. Гэвч гэр бүл төлөвлөх үйл явц нь зөвхөн нөхөн үржихүйн сонголт, шийдвэрээр хязгаарлагдахгүй бөгөөд гэр бүлийн харилцаанд үүсэх өргөн хүрээний асуудлыг багтаах боломжтой тул гэр бүлээ төлөвлөх ойлголтын хүрээг тодорхой болгож, гэр бүлийн харилцааны бодит байдлыг цогцоор нь тусгасан зохицуулалтыг хууль тогтоомжид тусгах шаардлагатай байна.

5. Хуулийн төслийн 13 дугаар зүйлийн 13.6 дахь хэсэгт заасан "...шаардлагатай тохиолдолд..." гэдэгт ямар нөхцөл байдлыг "шаардлагатай" гэж үзэх, түүнийг хэн, ямар үндэслэл, журмаар хэрхэн тогтоож, хэрэгжүүлэхийг хуулийн төсөлд тодорхой тусгаж өгөх нь зүйтэй байна.

6. Хуулийн төслийн үзэл баримтлалд тэтгэлгийн хэмжээ бага байгаагаас хүүхдийн наад захын хэрэгцээ хангагдахгүй байх, хоол тэжээлийн доройтолд орох зэргээр хүүхдийн эрүүл, аюулгүй орчинд өсөн бойжих, сурч боловсрох эрх зөрчигдөхөд хүрч байгаа тул тэтгэлгийн хэмжээг “тэтгэлэг авагчийн нөхцөл, тэтгэлэг төлөгчийн орлого”-той уялдуулан эрх бүхий байгууллагаас баталсан аргачлалаар шүүх тогтоохоор тусгажээ.

Гэвч хуулийн төслийн 49 дүгээр зүйлд 49.1 дэх хэсэгт “талууд ...тэжээн тэтгэх тухай гэрээ байгуулаагүй бол шүүх сар, улирал, хагас жил, эсхүл жилээр төлөх тэтгэлгийн хэмжээг тэтгэлэг төлөгчийн хөрөнгө, орлого, тэтгэлэг авагчийн хэрэгцээ, шаардлага зэрэг нөхцөл байдлыг харгалзан талуудын амьдралын чанарыг дордуулахгүйгээр тэтгэлэг тогтоох аргачлалын дагуу тогтооно.”, мөн зүйлийн 49.4 дэх хэсэгт “энэ хуулийн 49.1-д заасан тэтгэлгийн хэмжээ тэтгэлэг авагчийн оршин сууж байгаа бүс нутагт тогтоогдсон амьжиргааны доод түвшингийн хэмжээнээс багагүй байна.” гэжээ. Одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Гэр бүлийн тухай хуулиар 11-16 нас /суралцаж байгаа бол 18 нас/-тай болон насанд хүрсэн боловч хөдөлмөрийн чадваргүй хүүхдэд амьжиргааны доод түвшингийн хэмжээгээр тооцож тэтгэлэг олгож байгаатай ижилхэн дүнгээр тогтоохоор зохицуулсан нь хуулийн төслийн үзэл баримтлалтай нийцэхгүй байна.

1500203028

Иймд тэтгэлгийн хэмжээг тогтоохдоо тэтгэлэг авагчийн нас, эрүүл мэндийн байдал, амьжиргааны нөхцөл, хөгжлийн бэрхшээл, хүүхдийн тоо зэрэг тэтгэлэг авагчийн ялгаатай хэрэгцээ, шаардлага, нөхцөл байдалд нь тохирсон шалгуур үзүүлэлтийн дагуу тогтоох шаардлагатай байна.

7. Зөрчлийн тухай хуулиар хүүхдийн тэтгэлгээ 3 сараас дээш хугацаагаар төлөөгүй тохиолдолд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол хүнийг нэг зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл албадан сургалтад хамруулж долоогоос гуч хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулахаар хуульчилсан хэдий ч хүүхдийн тэтгэмжийг хугацаанд нь төлөх зохицуулалт болж чадахгүй байгаа талаар Комисс Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 23 дахь илтгэлд дүгнэсэн. Мөн хуулийн төслийн үзэл баримтлалд "2023 онд 13,144 шүүхийн гүйцэтгэх хуудаснаас 7.3 хувь биелснээс мөнгөн дүнгээр 29,872,660.4 төгрөгөөс 40.9 хувь нь биелсэн бол 2024 онд 13,523 шүүхийн гүйцэтгэх хуудаснаас 2.2 хувь нь биелсэн буюу 29,423,192.0 төгрөгөөс 11.7 хувь нь биелсэн үзүүлэлттэй байна. Сүүлийн 4 жилийн дундаж үзүүлэлтийг үзвэл гүйцэтгэвэл зохих нийт шүүхийн гүйцэтгэх хуудаснаас 7.3 хувь нь биелсэн үзүүлэлтэй" гэснээс үзэхэд хүүхдийн тэтгэлэг төлүүлэхтэй холбоотой шүүхийн шийдвэрийн биелэлт хангалтгүй байгаа нь (дундаж биелэлт 7.3 хувь) уг хэрэгжилт үр дүнгүй байгааг харуулж байна.

Гэвч хүүхдийн тэтгэлэг төлүүлэхтэй холбоотой эрх зүйн орчныг сайжруулах, шүүхийн шийдвэрийн биелэлтийг бодитоор хангах, тэтгэлэг авагч хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалахтай холбоотой шаардлагатай зохицуулалтыг энэ хуулийн төсөл болон дагалдах хуулийн төслүүдэд огт тусгаагүй байна.

Иймд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд заасан хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулахтай холбоотой зохицуулалтыг илүү боловсронгуй болгох, шийдвэрийн хэрэгжилтийг бодитоор хангахад чиглэсэн шаардлагатай арга хэмжээг хуулийн төсөлд нарийвчлан тусгах, тэтгэлэг төлөгчийн орлого, татварын мэдээлэлтэй уялдсан нэгдсэн цахим системийг бий болгох, хүүхдийн наад захын хэрэгцээг хангах, сурч боловсрох, зохистой орон байраар хангагдах, тэжээн тэтгүүлэх эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй, "Хүүхдийн тэтгэлгийн сан"-г байгуулах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх нь зүйтэй байна.

8. Хуулийн төсөлд гэрлэлтийн гэрээний агуулгыг зөвхөн эд хөрөнгийн харилцаагаар хязгаарлахгүйгээр эдийн бус харилцаа, эрх үүргийн хуваарилалт, нөхөн төлбөрийн нөхцөлийг багтаасан байдлаар олон улсын жишигт нийцүүлэн өргөжүүлэх хувилбарыг судалж холбогдох бусад хуульд нийцүүлэн тусгах шаардлагатай байна.

9. Хуулийн төсөлд гэрлэлтийн гэрээнд "тогтмол хамтран амьдарсан орон байр"-аас бусад гэр бүлийн гишүүдийн өмчлөх дундын эд хөрөнгийн эрх, үүргийг хуваахтай холбоотой агуулгыг тусгахаар зохицуулсан нь одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Иргэний хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн зохицуулалттай нийцэхгүй байна.

Иргэний хуулиар гэрлэснээс хойш хамтран амьдарсан хугацаанд бий болсон, гэр бүлийн гишүүдийн хуваарьт хөрөнгөд хамаарахгүй бүх төрлийн эд хөрөнгө нь гэр бүлийн гишүүдийн хамтран өмчлөх дундын өмчид хамаарна, гэр бүлийн гишүүдийн хамтран өмчлөх дундын өмчид тэдний хамтын хөрөнгийн орлогоор олж авсан үл хөдлөх болон хөдлөх эд хөрөнгө байна гэж хуульчилсан байдаг.

Хуулийн төсөлд тусгасан "тогтмол хамтран амьдарсан орон байр" гэх тусгайлсан шалгууруар дундын өмчийг зөвхөн хамт амьдарсан байршлаар хязгаарлаж байгаа нь Иргэний хуульд заасан дундын өмч өмчлөхтэй холбоотой нийтлэг зарчимтай зөрчилдөх бөгөөд гэр бүлийн дундын өмчийн хүрээг үндэслэлгүйгээр хумьж, эрх зүйн тодорхой бус байдал бий болгох эрсдэлтэй байна. Иймд "тогтмол хамтран амьдарсан орон байр" гэснийг

гэрлэлтийн гэрээний зохицуулалтаас хасах, гэрлэлтийн гэрээний агуулгыг Иргэний хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжтой нийцүүлэх шаардлагатай байна.

10. Хуулийн төсөлд гэрлэлттэй адилтгах харилцаатай холбоотой зохицуулалтыг тусгасан боловч Монгол Улсад сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй нэмэгдэж буй[1] гэрлэлтээ бүртгүүлээгүй буюу хамтран амьдрах хэлбэрийн харилцааг бүрэн зохицуулаагүй, "хамтран амьдрагч" гэдгийг тодорхойлоогүй, хамтран амьдрах хэлбэрийн харилцаанд оролцогчдын шинж байдлыг тодорхой тусгаагүй байна. Түүнчлэн, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиар "хамтран амьдрагч"-ийг гэрлэлтээ бүртгүүлээгүй ч харилцан тохиролцсоноор гэр бүлийн шинжтэй харилцаанд орж буй этгээд гэж тодорхойлж, гэр бүлийн харилцааны бодит шинж үүссэн эсэхийг гол шалгуур болгож, хууль зүйн хамгаалалтад хамруулахаар хуульчилсантай нийцэхгүй байна.

Иймд "хамтран амьдрагч" гэдэг нэр томьёог тодорхойлж, тэдний эрх, үүрэг, хамтын амьдрал дуусгавар болох нөхцөл шаардлагыг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн, тусгайлан нарийвчлан зохицуулах нь зүйтэй.

11. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 16.11 дэх заалтад "Гэр бүл, эх нялхас, хүүхдийн ашиг сонирхлыг төр хамгаална;", Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэгт "Оролцогч улсууд хүүхдийн дээд ашиг сонирхлыг хангахад шаардлагатай хэмээн эрх бүхий байгууллага, шүүхийн шийдвэрийн дагуу, хэрэглэгдэх хууль, журмыг үндэслэн шийдвэр гаргаснаас бусад тохиолдолд хүүхдийг хүсэл зоригийнх нь эсрэг эцэг эхээс нь салгахгүй байх үүрэг хүлээнэ." гэж тус тус баталгаажуулсан.

Түүнчлэн, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн Эрхийн Хорооны 2013 оны "Хүүхдийн дээд ашиг сонирхлыг нэн тэргүүнд тавих тухай" 14 дүгээр Ерөнхий зөвлөмжид "Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын 9.1 дэх хэсэгт заасанчлан хүүхдийг гэр бүлээс нь салгахаас урьдчилан сэргийлэх, гэр бүлийн нэгдмэл байдлыг хэвээр хадгалан үлдэх нь хүүхэд хамгааллын тогтолцооны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг байдаг.", "Хүүхдийг хамгаалахын тулд эцэг эхээс нь зайлшгүй салгах шийдвэрт хүрэхийн өмнө Гишүүн орон эцэг, эхэд нь өөрийн үүрэг, хариуцлагыг биелүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, хүүхдээ асран халамжлах гэр бүлийн чадавхыг сэргээж дээшлүүлэх алхмуудыг авах ёстой." гэж тусгасан.

Хуулийн төслийн 41.1.4 дэх заалтад заасныг үзвэл Зөрчлийн тухай хуулийн 6.20.1.1, 6.20.1.2, 6.20.1.3, 6.20.1.4, 6.20.3, 6.20.7 дахь заалтуудыг үндэслэн эцэг, эх байх эрхийг хасахаар зохицуулсан нь хүүхдийг гэр бүлийн орчноос салгаж, эцэг, эхийн хамт амьдрах, тэдний анхаарал халамжид байх, гэр бүлийн орчинд өөрийгөө хөгжүүлэх эрхийг нь хязгаарлаж байна.

Түүнчлэн, хуулийн төслийн 41.1.3 болон 41.1.4 дэх заалтуудад тоочин нэрлэсэн тохиолдлуудыг Эрүүгийн хуульд заасан хүнд гэмт хэргийг хүүхдийн эсрэг үйлдсэн бол эцэг, эх байх эрхийг хасах, хөнгөн гэмт хэргийг хүүхдийн эсрэг үйлдсэн тохиолдолд эцэг, эх байх эрхийг хязгаарлах боломжтой эсэх хувилбарыг судалж үзэх нь зүйтэй байна.

Нөгөө талаас хуулийн төслийн үзэл баримтлалд "Сүүлийн 5 жилд эцэг, эх байх эрхийг хассан 81 шүүхийн шийдвэр гарсан нь харьцангуй өндөр үзүүлэлт бөгөөд шүүхийн шийдвэрийн үр дүнд хүүхдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол зөрчигдөх нөхцөл үүсгэж байна. Иймд үүнээс үүсэх үр дагаврыг тооцоолох, хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалах, эцэг, эх байх эрхийг хассан тохиолдолд түүнийг буцаан сэргээх, эрхийг нь тодорхой хугацаагаар

---

[1] 2014-2022 оны хооронд эцэг, эх нь гэрлэлтээ бүртгүүлээгүй буюу хамтран амьдарч байх хугацаанд нь 22,924 хүүхэд шинээр мэндэлсэн байна. Хүн ам, орон сууцны 2020 оны тооллогоор гэрлэсэн хүн амын 85.2 хувь нь батлуулсан, 14.8 хувь нь батлуулаагүй гэр бүлтэй байна.

хязгаарлах зэрэг оновчтой зохицуулалт хангалтгүй байна" гэж тусгасан хэдий ч хуулийн төсөлд уг харилцааг нарийвчлан тусгаагүй байна.

Иймд хуулийн төсөлд урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр үр дүнтэй зохицуулалтыг тусгах, Хүүхэд хамгааллын тухай хуульд заасан урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, нөхөн сэргээх, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд заасан хохирогчид үзүүлэх болон холбон зуучлах үйлчилгээтэй, Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн төсөлд заасан гэр бүлийн боловсролыг дэмжих, гэр бүлд нийгэм, сэтгэл зүйн үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой үйл ажиллагаатай, Боловсролын тухай хуульд заасан эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн эрх, үүрэгтэй тус тус уялдуулах нь зүйтэй байна.

12. Эцэг, эхийн хэн нэг нь эсхүл хоёулаа эцэг, эх байх эрхээ хасуулсан тохиолдолд хүүхдийн хуваарьт хөрөнгийг захиран зарцуулах эцэг, эхийн эрхийг хязгаарлах эсхүл өв залгамжлах, эд хөрөнгийн эрхийг хэн, хэрхэн, ямар журмаар хадгалах талаарх эрх зүйн зохицуулалтыг нарийвчлан тусгах шаардлагатай байна.

13. Хуулийн төсөлд тусгагдсан хүүхэд, гэр бүлийн нийгмийн ажилтан нь тус төслийн 57.3, 65.5, 67.6 дэх хэсэгт заасан асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчээр томилогдож байгаа хүний болон үрчлүүлэх, үрчлэх гэр бүлийн нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх, Хүүхэд хамгаалллын тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.2 дахь хэсэгт заасан үндсэн үүргээс гадна тус хуулийн 7.1, 14.1, 19.2, 21.3, 27.7 дахь хэсэгт заасан, Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн төслийн 26 дугаар зүйлд заасан гэр бүлийн боловсрол болон гэр бүлийн гишүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэхээр тусгажээ.

Хууль тогтоомжид хүүхэд, гэр бүлийн нийгмийн ажилтны чиг үүрэг олон талт, өргөн хүрээтэй байгаа нь тэдний ажлын ачааллыг нэмэгдүүлж, бүтээмж, үр дүнг бууруулах, үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэх боломжийг хязгаарлаж болзошгүй юм. Иймд зарим чиг үүрэг тухайлбал, гэр бүлийн нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах үүргээ гэрээний үндсэн дээр магадлан итгэмжлэгдсэн иргэний нийгмийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх боломжит хувилбарыг хуулийн төсөлд тусгах боломжийг судлах нь зүйтэй байна.

14. Монгол Улсын иргэн, хууль бусаар оршин суугч гадаадын иргэнтэй гэр бүл болсны дараа тус гадаадын иргэнийг Монгол Улсаас албадан гаргасантай холбоотойгоор хүүхэд эцэг, эхээсээ салах, эсхүл Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн хоорондын гэрлэлт цуцлалтын улмаас хүүхдийг зөвшөөрөлгүйгээр Монгол Улсад авч ирсэн зэргээр олон улсын иргэний эрх зүйн асуудал цөөнгүй гарч байгаа хэдий ч шийдвэрлэх эрх зүйн зохицуулалт дутмаг байгааг анхаарах шаардлагатай байна.

15. 2025 оны эхний улирлын байдлаар Монгол Улсад 932 хууль, 3,085 захиргааны хэм хэмжээний акт бүртгэлтэй байгаа бөгөөд Улсын Их Хурал холбогдох хуулиар дамжуулан нийт 318 хуулийн 2,403 заалтаар хэм хэмжээний акт батлах эрхээ шилжүүлсэн байна.

Нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан захиргааны хэм хэмжээний акт нь Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад бүртгэдэггүйгээс гадна хуулиас давсан журмын зохицуулалт нь хүний үндсэн эрхийн зөрчлийг бий болгож байна.

Хуулийн төсөлд гэр бүлийн боловсрол олгох, угийн бичиг хөтлөх, хүүхдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах этгээдийг томилох, тэжээн тэтгэх тэтгэлгийн хэмжээг тогтоох, үрчлэлтийн нөхцөл байдлын үнэлгээ, үрчлэгдсэн хүүхдэд хяналт тавих, Монгол Улсын харьяат хүүхдийг үрчлэх хүсэлт гаргасан гадаадын иргэнтэй ярилцлага хийх, үрчлүүлсэн хүүхдэд хяналт тавих, үрчлэгч талтай гэрээ байгуулах зэрэг 10 гаруй харилцааг захиргааны хэм хэмжээний актаар зохицуулахаар эрх олгосон заалтуудыг тусгажээ. Иймд

хуулийн төсөлд журмуудаар зохицуулахаар тусгасан харилцааг дээрх хууль тогтоомжид нийцүүлэн, хуулийн төсөлд тусгах байдлаар зохицуулах нь зүйтэй байна.

16. Комиссоос 2025 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 01/880 дугаартай албан бичгээр уг хуулийн төсөлд тусгах саналыг хүргүүлсэн боловч төсөлд тусгагдаагүй байх тул тус саналыг тусгахыг Танаас хүсье.

Гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд Комиссоос хүргүүлсэн саналыг хавсаргав.

Хавсралт ... хуудастай.

ДАРГА Д.СҮНЖИД